

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 39/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โจทก์

นาย สามารถ หรือ เล็ก พรหม บัว กับ

พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 226, มาตรา 227

ไม่มีกฎหมายบทใดบัญญัติห้ามมิให้ศาลรับฟังคำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยประกอบการพิจารณาของศาล ส่วนจะมีน้ำหนักรับฟังได้เพียงใดหรือไม่นั้นสุดแล้วแต่เหตุผลของคำให้การนั้น ไม่มีบทกฎหมายใดห้ามมิให้รับฟังคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันเป็นพยานหลักฐาน เพียงแต่คำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำความผิดเพียงอย่างเดียวเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อยต้องรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ด้วย จึงจะมีน้ำหนักรับฟังเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดคนอื่นได้ โจทก์มีร้อยตำรวจโทจ.พนักงานสอบสวนเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้ให้การ รับสารภาพในชั้นสอบสวนด้วยความสมัครใจตามเอกสาร หมายเลข จ.10 ถึง จ.12 ส่วนจำเลยที่ 5 ให้การรับสารภาพ ในชั้นจับกุมตามเอกสารหมายเลข จ.4 และให้การภาคเสธ ตามเอกสารหมายเลข จ.14 และจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้นำชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำให้การรับสารภาพตามเอกสารหมายเลข จ.17 และแสดงท่าทางให้ถ่ายภาพประกอบคำให้การรับสารภาพตามภาพถ่ายหมายเลข จ.18ซึ่งกระทำต่อหน้าประชาชนจำนวนมาก เชื่อได้ว่าให้การรับสารภาพด้วย

ความสมัครใจ คำให้การของจำเลยแต่ละคนกล่าวถึงข้อเท็จจริงในการกระทำความผิดและระบุชัดว่าจำเลยแต่ละคนร่วมกับ บ. ในการเคลื่อนย้ายศพผู้ตาย ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของสืบตำรวจตรีธ.ผู้ไปตรวจดูสภาพหลุมศพว่าได้ขุดพบโครงกระดูกของผู้ตายประกอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ล้วนแต่สนิทสนมกับบ.ผู้ต้องหาในคดีฆ่าส.ผู้ตายโดยเจตนา และจำเลยที่ 5 เป็นภริยาของบ.เช่นนี้พฤติการณ์จึงมีน้ำหนักฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 มีเจตนาเคลื่อนย้ายศพส. เพื่อช่วยบ. จริง ในการวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เมื่อศาลล่างทั้งสองมิได้ฟังคำชี้แจงของร.และน.เพียงพอแต่โจทก์มีพยานวัตถุและคำให้การรับสารภาพของ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ในชั้นจับกุม คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และ 3 ในชั้นสอบสวน และบันทึกการนำขึ้นสถานที่เกิดเหตุประกอบคำให้การรับสารภาพกับภาพถ่ายการชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำให้การรับสารภาพเป็นพยานหลักฐาน ย่อมฟังได้โดย ปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ได้เคลื่อนย้ายศพส.เพื่อปิดบังการตายหรือสาเหตุแห่งการตายของส.ตามฟ้อง ดังนี้ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้ว เมื่อกรณีมีเหตุอันสมควรปรานีรอการลงโทษจำคุก จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 และการรอการลงโทษ ดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีศาลฎีกาจึงมีอำนาจ พิพากษาลดโทษไปถึงจำเลยที่ 4 ที่มีได้ฎีกาให้ได้รับการรอ การลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบ ด้วยมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 83, 91, 184, 189, 199 ริบจอบ 1 เล่มคืนโครงกระดูก 1 กระสอบ เสื้อ 1 ตัว เข็มขัด 1 เส้น แก่เจ้าของ

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 จำคุกคนละ 6 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 4 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ข้อแรกมีว่า โครงกระดูกของกลางเป็นโครงกระดูกของนายสงัด แก้วเกิดหรือไม่ เห็นว่า พยานหลักฐานเท่าที่โจทก์นำสืบฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ว่าโครงกระดูกของกลางเป็นโครงกระดูกของนายสงัดจริง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ประการที่สองมีว่า คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจะนำมาประกอบการพิจารณาได้หรือไม่ เห็นว่า ไม่มีกฎหมายบทใดบัญญัติห้ามมิให้ศาลรับฟังคำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยประกอบการพิจารณาของศาลส่วนจะมีน้ำหนักรับฟังได้เพียงใดหรือไม่นั้น สุดแล้วแต่เหตุผลของคำให้การนั้น สำหรับคดีนี้โจทก์มีร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยพนักงานสอบสวนเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนด้วยความสมัครใจตามเอกสารหมายเลข จ.10 ถึง จ.12 ส่วนจำเลยที่ 5 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมตามเอกสารหมายเลข จ.4 และให้การปฏิเสธ ตามเอกสารหมายเลข จ.14 และจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้นำชี้

สถานที่เกิดเหตุประกอบคำให้การรับสารภาพตามเอกสารหมายเลข 17 และแสดงท่าทางให้ถ่ายภาพประกอบคำให้การรับสารภาพตามภาพถ่ายหมายเลข 18 ซึ่งกระทำต่อหน้าประชาชนจำนวนมากเชื่อว่าให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจคำให้การของจำเลยแต่ละคนกล่าวถึงข้อเท็จจริงในการกระทำความผิด และระบุว่าจำเลยแต่ละคนร่วมกับนายบรรเทาในการเคลื่อนย้ายศพผู้ตายซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของสืบตำรวจตรีรัชชัยผู้ไปตรวจดูสภาพหลุมศพว่าได้ขุดพบโครงกระดูกของผู้ตายประกอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ล้วนแต่สนิทสนมกับนายบรรเทาผู้ต้องหาในคดีฆ่านายสงัดผู้ตายโดยเจตนา และจำเลยที่ 5 เป็นภริยาของนายบรรเทาพฤติการณ์จึงมีน้ำหนักฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 มีเจตนาเคลื่อนย้ายศพนายสงัดเพื่อช่วยนายบรรเทาจริงตามฟ้อง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ประการที่สามมีว่า คำขัดทอดของนายเริงศักดิ์และนายรักสินซึ่งเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันจะฟังลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ได้หรือไม่ เห็นว่า ไม่มีบทกฎหมายใดห้ามมิให้รับฟังคำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันเป็นพยานหลักฐานเพียงแต่คำขัดทอดของผู้ร่วมกระทำความผิดเพียงอย่างเดียวเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อยต้องรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ด้วย จึงจะมีน้ำหนักรับฟังเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดคนอื่นได้ คดีนี้ในการวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลมิได้ฟังคำขัดทอดของนายเริงศักดิ์และนายรักสินเพียงอย่างเดียว แต่โจทก์มีพยานวัตถุและคำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ในชั้นจับกุม คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และ 3 ในชั้นสอบสวนและบันทึกการนำขึ้นสถานที่เกิดเหตุประกอบคำให้การรับสารภาพกับภาพถ่ายการชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำให้การรับสารภาพเป็นพยานหลักฐาน พยานหลักฐานเท่าที่โจทก์นำสืบจึงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ได้

เคลื่อนย้ายศพนายสงัด เพื่อปิดบังการตายหรือสาเหตุแห่งการตายของนายสงัดตาม
ฟ้อง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ประการสุดท้าย
มีว่า มีเหตุอันสมควรรอกการลงโทษให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 หรือไม่ เห็น
ว่า กรณีมีเหตุอันสมควรปรานีรอกการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 และ
การรอกการลงโทษดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกาจึงมีอำนาจพิพากษา
ตลอดไปถึงจำเลยที่ 4 ที่มีได้ฎีกาให้ได้รับการรอกการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่
3 และที่ 5 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วย
มาตรา 225 และเห็นว่าจำเลยทั้งห้าต้องขังในระหว่างการพิจารณาคดีนานพอสมควร
ที่จะทำให้จำเลยทั้งห้าหลาบจำแล้ว จึงไม่ปรับและไม่คุมความประพฤติจำเลยทั้งห้า
อีก

พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกของจำเลยทั้งห้าให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรินทร์ นาควิเชียร-อมร วีรวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>